

「학교시민교육 기본원칙」 이행을 위한 시민 제안

— 원칙은 세워졌습니다. 실물과 실효화로 답하겠습니다 —

수신 국가교육위원회 사무처 교육소통기획과 · 국회 교육위원회 발신 기본권 학습터(fundamentalrights.kr) 일자 2026. 9. 19.

1. 제안 요지

국가교육위원회가 2026년 9월 17일 확정된 「학교시민교육 기본원칙」(3장 14조)은 보이텔스바흐 합의를 한국 학교에 옮긴 국가 수준의 최소 기준입니다. 기본권 학습터는 이 원칙과 같은 판단 — 내용의 기준은 헌법, 방법의 기준은 논쟁성 재현과 주입 금지 — 위에서 만들어진 무료·무광고·공개 라이선스(CC BY-NC-SA 4.0) 교육 사이트입니다. 원칙에는 아직 (가) 교실에서 쓸 실물 교재와 (나) 시수·교원 보호·예산의 법적 근거가 없습니다. 이 두 빈칸을 채우는 데 아래와 같이 기여하고자 합니다.

2. 원칙 조문과 이미 준비된 실물

기본원칙 조문	원칙이 요구하는 것	기본권 학습터에 이미 있는 실물
제7조 헌법의 가치와 원리	존엄·평등·민주주의·법치·기본권 보장	헌법 제10~39조 조항별 설명 30편(쉬운 말·보통·자세히 3단계), 용어사전
제12조② 논쟁성	견해가 나뉘는 사안은 다양한 관점 제시, 논쟁 자체를 학습 기회로	쟁점 23편 — 학생인권과 교권, 촉법소년, 딥페이크, 장애인 이동권, 파업권 등 양측 논거 동일 비중
제10조 진실추구·디지털 시민성	허위정보 판별, 공론장의 편향성 판단	특집 「미디어 리터러시」, 수업 「뉴스가 진짜일까」, 워크시트 「뉴스 판별 체크리스트」
제11조 혐오·차별 배격	편견·모욕·혐오가 존엄 침해임을 깨닫게	수업 「모두의 자리 — 차별과 평등」, 「존엄 수업」(3차시), 특집 「이주 노동자와 기본권」
제13조 시의성	시의성 있는 공적 사안을 적극 수용	단계별 진행 수업 15편(29차시), 상호작용 형성평가 26 문항, 교사 자료 94종
제3조·제14조 민주적 학교문화·안전성	학생 자치, 불이익 없는 표현	수업 「우리가 정하는 우리 반」, 어린이 권리 자료집 4권(유엔 아동권리협약 4대 기본권)

3. 원칙에 없는 것과 법률안의 보완 — 가칭 「기본권교육지원법」 시민 초안

기본원칙에 없는 것	왜 문제가 되나	「기본권교육지원법」 시민 초안의 대응
법적 구속력 — 본위원회 보고안건으로 확정된 '원칙'	교육청·학교가 따르지 않아도 근거가 없음. 국교위 스스로 "제도화 방안 협의"를 과제로 명시	원칙을 법률 조문으로(제4조). 명확성의 기준을 헌법 조문·헌재 결정으로 한정해 목록 논쟁을 차단(제4조 제5호)
시수·교육과정 반영 의무	"필요성이 있는 경우"에만 적용 → 회피 가능	교육과정 고시 반영 의무와 학년별 최소 시간(제9조③)
교원 보호의 새 근거 — 제5조는 기존 법령에 따른 보호	논쟁적 수업을 피하는 이유는 민원·징계 위험	논쟁적 사안을 원칙대로 다룬 교원의 불이익 금지(제10조②)
예산·교재·전문인력	원칙만 있고 실물이 없음	연구원·프로그램 인증·무상 공개·재정(제15~19조)
학교 밖 전부	졸업 이후 시민교육 통로 부재	공무원 이수 의무(제11조), 지역 보수교육(제13조), 사회복지사(제13조의2), 평생교육(제14조)

4. 제안 사항

- ① **이행 가이드라인 작성 시 공개 교재로 검토** — 국교위가 예고한 "현장 적용 가이드라인"에 위 표의 자료를 예시 교재·수업안으로 검토해 주십시오. 출처 표시만으로 교육청·학교가 자유롭게 복제·수정할 수 있으며, 위원회의 검수·수정 의견을 그대로 반영하겠습니다.
- ② **학교 부문 실효화 입법 시 시민 초안 참조** — 시수(제9조③)·교원 보호(제10조②)·명확성 기준(제4조 제5호)은 원칙 제12조·제5조·제14조를 법률로 옮긴 조문입니다. 국교위 원칙을 '학교 부문의 기준'으로 존중하고, 법안은 그 실효화와 학교 밖 확장에 집중하도록 설계했습니다. 계류 중인 교육기본법 개정안(의안번호 2221188, 제17조의2 헌법 교육 신설)과 결합하면 근거(기본법)와 실효화(지원법)의 2층 구조가 완성되며, 시민 초안 제2조·제5조③에 그 접합 문구를 두었습니다.
- ③ **학교 밖 시민교육 논의의 출발점** — 공무원(이수 의무), 사회복지사(기존 연 8시간 보수교육에 기본권 내용 포함, 총 시간 불충), 지역·평생교육은 국교위 소관 밖이지만 학교 원칙과 같은 기준이 필요한 영역입니다. 교육위원회 차원의 논의를 요청드립니다.

기본권 학습터 · <https://fundamentalrights.kr> · fundamentalrights2026@gmail.com · 시민 비영리 오픈소스(GitHub 공개) · 전문가 감수 전 단계이며, 법률안은 법제처 심사 기준의 완성 조문이 아닌 시민 참고안입니다.